

DISCIPLINA

Legislação e Propriedade Intelectual

EMENTA

Conceito de direito; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; Fontes do direito; Características e classificações da lei quanto à origem; Vigência das leis no tempo e hierarquia das leis; Proteção Constitucional dos Direitos do Autor; Lei de Software; Contrato de Licença de Uso; Pirataria de Software; Responsabilidade Civil e Ações Indenizatórias Decorrentes de Pirataria de Software; O direito civil e o princípio da boa-fé na era digital; O contrato eletrônico, de acordo com o Código Civil; O dever de informar e de agir com transparência, conforme o CDC; Deveres do fornecedor no comércio eletrônico; Boas práticas comerciais, autorregulamentação e conformidade nos negócios digitais; Fundamentos constitucionais do marco civil da internet; Direitos e garantias dos usuários de internet; Deveres e responsabilidades dos provedores de conexão e de aplicação de internet; A responsabilidade do provedor de aplicações por danos causados por conteúdo gerado por terceiro; A proteção da privacidade no ambiente virtual; Decreto n. 7.962/2013: Contratação no comércio eletrônico; O dever de agir com transparência nos termos de uso e na coleta e tratamento de dados pessoais, nos termos da LGPD; Conformidade na oferta de serviços e produtos digitais; Contratação de produtos e serviços digitais por crianças e adolescentes; Crimes virtuais; A prevenção e o combate aos cibercrimes; Projeto de Lei n. 879/2022 - crime de sequestro de dados informáticos; Novas relações de trabalho e emprego na indústria 4.0; Privacidade e conformidade no ambiente de trabalho na era digital.

HABILIDADES

- Conhecer os conceitos, fundamentos e marcos jurídicos no contexto brasileiro, no âmbito digital e eletrônico;
- Compreender aspectos de propriedade intelectual e direito autoral;
- Compreender e identificar os direitos do consumidor e do trabalho no âmbito digital e eletrônico;
- Compreender e identificar aspectos relevantes do Comércio Eletrônico e seus aspectos para a conformidade;
- Compreender e identificar boas práticas em negócios digitais;
- Compreender os direitos à privacidade e a proteção de dados pessoais a partir da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

COMPETÊNCIAS

- Conhecer os direitos do consumidor e do trabalhador;
- Analisar e avaliar a perspectiva do Comércio Eletrônico;
- Compreender aspectos jurídicos no âmbito digital e eletrônico;
- Compreender aspectos baseados na ética, transparência e boa-fé para contratos digitais;
- Compreender aspectos da Propriedade Intelectual e do Direito Autoral;
- Compreender e aplicar Lei Geral de Proteção de Dados Pessoal.

CONHECIMENTOS

- Aspectos gerais da legislação brasileira;
- Aspectos da legislação brasileira no contexto digital e eletrônico;
- Propriedade Intelectual e Direito Autoral
- Aspectos da legislação brasileira para relações contratuais no âmbito digital e eletrônico;
- Lei Geral de Proteção de Dados e Marco Civil da Internet;
- Aspectos relacionados a crimes virtuais;

- Aspectos relacionados ao âmbito de consumo e trabalho no contexto digital e eletrônico.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Videoaulas com interação via canal de tutoria;
- Desenvolvimento de atividades de reflexão e debates entre alunos-alunos e alunos-professor via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) (fórum);
- Esclarecimento de dúvidas e realização de discussões via *chat* com o professor da disciplina durante as aulas on-line;
- Indicação de estudo em Rota de Aprendizagem;
- Disponibilização de materiais complementares (textos, áudios e vídeos);
- Indicação de referências (bibliográficas e audiovisuais) para ampliação do conhecimento;
- Elaboração de Atividade Prática (AP) com apoio e orientações via canal de tutoria.

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada com base nas habilidades e competências, levando-se em conta a:

- Leitura dos textos indicados e a interação com os colegas de EaD;
- Realização das Atividades Pedagógicas On-Line (APOLs) no AVA;
- Realização da Atividade Prática no AVA;
- Realização da Prova Objetiva no AVA, realizada no polo de apoio presencial;
- Realização da Prova Discursiva, realizada no polo de apoio presencial.

BIBLIOGRAFIAS

Bibliografia Básica

BERTHOLDI, Juliana. **Crimes cibernéticos**. Contentus: Curitiba, 2020. (BVP).
KAC, Larissa Andrea Carasso; RODRIGUES, David Fernando; ARRUDA, Vinicius Cervantes G. **Propriedade Intelectual e Revolução Tecnológica**. Almedina: São Paulo, 2022. (BVMB)
PINHEIRO, Patrícia Peck. **Direito Digital**. 7. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2021. (BVMB).

Bibliografia Complementar

BOMFATI, Cláudio Adriano. **Crimes cibernéticos**. Intersaberes: Curitiba, 2020. (BVP).
GARCIA, Lara Rocha, et al. **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Guia de implantação**. São Paulo: Editora Blucher, 2020. (BVMB).
HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. **Teoria geral do direito digital: Transformação Digital Desafios para o Direito**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
PINHEIRO, Patrícia Peck. **Segurança digital: proteção de dados nas empresas**. Atlas: São Paulo, 2021. (BVMB).
WENDT, Emerson; JORGE, Higor Vinicius Nogueira. **Crimes Cibernéticos: Ameaças e procedimentos de investigação**. 3. ed. Brasport: Rio de Janeiro, 2021. (BVP).

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Conteúdos	Encaminhamento metodológico	Instrumentos de apoio
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: • Conceito de direito; • Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; • Fontes do direito; • Características e classificações da lei quanto à origem;	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais;

• Vigência das leis no tempo e hierarquia das leis.		• Canal de tutoria.
Propriedade Intelectual e Direito Autoral: • Proteção Constitucional dos Direitos do Autor; • Lei de Software; • Contrato de Licença de Uso; • Pirataria de Software; • Responsabilidade Civil e Ações Indenizatórias Decorrentes de Pirataria de Software.	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
Ética, boa-fé e transparência nas contratações por meios digitais, nos termos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor: • O direito civil e o princípio da boa-fé na era digital; • O contrato eletrônico, de acordo com o Código Civil; • O dever de informar e de agir com transparência, conforme o CDC; • Deveres do fornecedor no comércio eletrônico.	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
Boas práticas nos negócios digitais e Marco Civil da Internet: • Boas práticas comerciais, autorregulamentação e conformidade nos negócios digitais; • Fundamentos constitucionais do marco civil da internet; • Direitos e garantias dos usuários de internet; • Deveres e responsabilidades dos provedores de conexão e de aplicação de internet; • A responsabilidade do provedor de aplicações por danos causados por conteúdo gerado por terceiro.	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
LGPD e o Direito à privacidade do consumidor de serviços digitais: • A proteção da privacidade no ambiente virtual; • Decreto n. 7.962/2013: Contratação no comércio eletrônico; • O dever de agir com transparência nos termos de uso e na coleta e tratamento de dados pessoais, nos termos da LGPD; • Conformidade na oferta de serviços e produtos digitais; • Contratação de produtos e serviços digitais por crianças e adolescentes.	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.

Crimes virtuais e relações de trabalho: legislação e conformidade na era digital: • Crimes virtuais; • A prevenção e o combate aos cibercrimes; • Projeto de Lei n. 879/2022 – crime de sequestro de dados informáticos; • Novas relações de trabalho e emprego na indústria 4.0; • Privacidade e conformidade no ambiente de trabalho na era digital.	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
Atividades Pedagógicas On-Line (APOLs).*	Avaliação individual.	AVA Univirtus.
Atividade Prática.*	Avaliação individual.	AVA Univirtus.
Avaliação Objetiva.	Avaliação individual.	AVA Univirtus, realizada no polo.
Avaliação Discursiva.	Avaliação individual.	Impressa ou on-line no AVA Univirtus, realizada no polo.

* O aluno pode dispor do tempo que precisar para fazer a atividade, desde que entregue dentro do prazo determinado para entrega do trabalho ou realização da prova.

AVALIAÇÃO

As avaliações são disponibilizadas conforme Calendário Acadêmico preestabelecido.

Procedimento	Critério
Atividade Pedagógica On-Line (APOL)	As APOLs são compostas por 10 questões de múltipla escolha, somando um total de 100 pontos. As mesmas ficam disponíveis por um período previamente indicado para realização. Após esse período, não é mais possível realizar essas atividades. A média das APOLs gera no sistema a nota N3, em uma escala de 0 a 100 pontos.
Atividade Prática (AP)	As listas de exercícios são avaliativas, devendo ser entregues relatórios em uma entrega única dentro do prazo indicado no AVA. A nota é equivalente à média das notas de todas as atividades. As listas deverão ser entregues no formato ABNT. Não são aceitas listas fora do prazo.
Prova Objetiva (PO)	A prova objetiva é composta por 10 questões de múltipla escolha, valendo 10 pontos cada questão, totalizando 100 pontos. A mesma é realizada on-line no polo, em dia e hora previamente marcado pelo aluno dentro da semana de provas. A Prova Objetiva gera no sistema a nota N1, em uma escala de 0 a 100 pontos.
Prova Discursiva (PD)	A Prova Discursiva é composta por 4 questões, valendo 25 pontos cada questão, totalizando 100 pontos. A mesma é realizada no polo, em dia e hora previamente marcado pelo aluno dentro da semana de provas. A prova pode ser on-line ou impressa, variando em uma escala de 0 a 100 pontos.
Composição da nota	Para a aprovação na disciplina, o aluno deve atingir uma média de 70 pontos, em uma escala de 0 a 100 pontos.

	As avaliações objetivas têm um peso total de 60%, divididos em: • 2 APOLs com peso individual de 15% e total de 30%; • 1 Prova Objetiva (PO) com peso de 30%. As avaliações discursivas têm um peso total de 40%, divididos em: • 1 Atividade Prática (AP) com peso de 30%; • 1 Prova Discursiva (PD) com peso de 10%. A soma dos pesos das avaliações objetivas e discursivas é de 100%. A nota final será divulgada na escala de 0 a 100 pontos.
--	---